

1500054-93.2019.8.26.0431

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS MARTINS ALBONETI

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

JONATAS MARTINS ALBONETI, já qualificado, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 09 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500054-93.2019.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-93.2019.8.26.0431

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS MARTINS ALBONETI

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

JONATAS MARTINS ALBONETI, já qualificado, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Luiz Antonio Mansano Hernandez, 252, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, cultivava 12 pés de maconha, com peso total de 4,08g, matéria-prima para preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 79/81).

Recebida a denúncia (fls. 85), o réu foi pessoalmente citado (fls. 103) e apresentou defesa prévia (fls. )93/99.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 03 testemunhas, sendo o réu ao final

interrogado (fls. 133/134 e 150/151).

Não havendo mais provas a serem produzidas e encerrada a instrução processual, em alegações finais por meio de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado (fls. 161/168). Por sua vez, a Defesa pugnou pela desclassificação do delito para o previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em não sendo este o entendimento, pugnou pela aplicação das benesses legais (fls. 169/184).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e do laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 49/52 e 53/56).

A autoria também é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Thiago Augusto Lucas, policial militar, informou que o acusado já era conhecido dos meios policiais como traficante, bem como havia informações que o réu mantinha o tráfico de drogas em sua residência. Em patrulhamento, em frente à residência do acusado, estava um indivíduo com uma bicicleta sendo atendido pelo acusado. De imediato foi feita a abordagem. Com Gabriel nada de ilícito foi localizado; apenas foi encontrado o valor de R\$ 4,00 em seu bolso. Com o acusado, também nada de ilícito foi localizado. Em conversa com Gabriel, em separado, em primeiro momento informou que foi até à residência do acusado porque teria sido convidado para jogar bola. Em contrapartida, o réu disse que Gabriel foi até o local para convidá-lo a fumar maconha. Posteriormente, o acusado disse que não havia entorpecentes em sua residência e franqueou a entrada dos policiais. No fundo da residência foi encontrada uma bacia com 12 plantas de maconhas. Dentro da residência, em cima da geladeira, foi encontrado o valor de R\$ 198,00 em dinheiro, em notas variadas. Também havia sacolinhas cortadas para fazer a embalagem das drogas, além de filme PVC que também cortado na medida para embalar droga. Foram encontradas 02 tesouras com resquícios de maconha na lâmina. O interior da residência possuía um forte odor de maconha. O réu disse que era usuário de maconha e que por isso comprava a droga em uma quantidade maior e a embalava para que não secasse; posteriormente, fazia o consumo da droga. Sobre a planta, ora o acusado disse que plantou por curiosidade ora disse que plantou para ver se iria crescer. A testemunha Bruno Borges Gervazoni, policial militar, prestou depoimento em consonância com seu colega de farda, confirmando que no quintal da residência foi localizada uma bacia contendo 12 mudas individuais de maconha, além de dinheiro e apetrechos comumente utilizados para embalar drogas.

Ouvido como informante do juízo, Gabriel Alves Cabral, amigo do réu, informou que nada sabe sobre o envolvimento do acusado com drogas. Sabe que o réu fuma maconha. Estava junto no dia dos fatos. Sabe que foi encontrada na casa do réu mudas de maconha, porém não sabe a origem. Nunca comprou maconha do réu, negando o que falou na delegacia de polícia; na verdade disse que tinha medo dos policiais. Disse para os policiais que estava na residência do réu para ir com ele comprar maconha para fumarem juntos. Iriam comprar a maconha em outro local.

O réu JONATAS MARTINS ALBONETI, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Disse que nunca plantou maconha. Informou que na verdade comprou maconha para fazer uso, contudo só tinha semente na "parada" e jogou dentro de um balde. Não tinha intenção nenhuma em plantar e fumar.

De fato, a prova oral produzida nos autos conduz a uma única certeza, qual seja: a apreensão do entorpecente em poder do acusado.

Entretanto, a mesma segurança não pode ser atribuída quanto ao comércio ilegal de drogas pelo réu.

Conquanto seja a árdua a tarefa de se extrair elementos para verificar se a droga se destinava ao uso pessoal ou à mercancia, o § 2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 consagra alguns ditames que devem ser seguidos pelo julgador para auxiliar na diferenciação entre os institutos, quais sejam: a) natureza da substância; b) quantidade da substância; c) local e condições em que se desenvolveram a ação; d) circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e

antecedentes do agente.

Consta do laudo pericial de entorpecentes (fls. 53/56) quantidade pequena de drogas apreendidas, qual seja, no total de 1,60 gramas. Além disso, o acusado estava em sua residência.

E, excetuando as informações policiais genéricas sobre o tráfico de drogas pelo acusado, não foram encontrados outros indicativos de prática comercial.

Ademais, o réu negou os fatos e mencionou sua dependência química em maconha.

Assim, ante a fragilidade probatória, de rigor, no caso concreto, a desclassificação do tipo penal descrito na inicial para o delito descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo, pois, à dosagem da reprimenda.

Pela sistemática legal de recente vigência, não há que pensar em fixação de pena privativa de liberdade para o crime em tela (artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06).

Considerando os maus antecedentes (proc. nº 91-73.2014) e a reincidência do acusado (proc. nº 345-75.2016 - fls. 114/117), entendo que a pena de advertência é inadequada para dissuadi-lo da empreitada criminosa, sendo mais adequada a aplicação da pena de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. Tal reprimenda satisfaz à necessidade de prevenção e repressão da conduta, sem implicar em reprimenda excessiva, levando em conta a inexistência de outras circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

DECIDO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para:

a) ABSOLVER o réu JONATAS MARTINS ALBONETI pela prática do crime descrito no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR o réu JONATAS MARTINS ALBONETI como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a pena de prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Isenção de despesas processuais ante os benefícios da justiça gratuita (fls. 118). Expeça-se certidão de honorários conforme a Tabela de Convênio entre a OAB/DPE. Determino a imediata DESTRUIÇÃO dos objetos apreendidos às fls. 10/11, visto que possuem relação com o crime de tráfico de drogas e de natureza sem destinação útil ao Senad.

Decreto o PERDIMENTO do valor apreendido em favor da União (fls. 10/11). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva. Em nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Pederneiras, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA